

0002074-11.2020.8.26.0201

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Renata Lima Ribeiro Raia

Comarca: Garça

Foro: Foro de Garça

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... aumento mencionada não se aplica ao furto qualificado e, de outro bordo, a jurisprudência tem sido refratária ao reconhecimento da prática do furto durante o repouso noturno como circunstância judicial desfavorável.

Resta consignar, diante da alegação da ré em autodefesa, de que era dependente química, não haver nenhum indicativo de comprometimento das ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Garça

Foro de Garça

1ª Vara

Praça DR. Martinho Funchal de Barros, 50, Garça-SP - cep 17400-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0002074-11.2020.8.26.0201 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002074-11.2020.8.26.0201

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 1777/18/204 - DEL.POL.GARÇA, 2139996 - DEL.POL.GARÇA, 1753/18/204 - DEL.POL.GARÇA, 2139996/2018 - DEL.POL.GARÇA, 1675099 - DEL.POL.GARÇA, 1753/18/204 - DEL.POL.GARÇA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEAN CELSO EVANGELISTA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata Lima Ribeiro Raia

Vistos.

JEAN CELSO EVANGELISTA e CASSIA STEFANI DE PAULA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 155, § 4º, IV, c/c artigo 29, do Código Penal, porque, no dia 31 de outubro de 2018, de madrugada, no endereço indicado na denúncia, nesta cidade e comarca de Garça, previamente ajustados e agindo em concurso de pessoas, teriam subtraído para eles duas baterias, próprias para ônibus, de 150 amperes, da marca Tudor, avaliadas em R\$ 1.963,44, pertencentes à vítima J.D.G. Logo após, em um ferro-velho, situado no endereço indicado na

denúncia, nesta cidade e comarca de Garça, o corréu em relação a quem o feito foi desmembrado (pág. 177), teria adquirido as duas baterias descritas, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que devia saber ser produto de crime.

Narra a denúncia que, na data dos fatos, o ônibus M.B./M. BENZ 0 326, ano 1968, placa BJK8247, de Garça/SP, pertencente à vítima J.D.G., estava estacionado em frente à residência desta. Aproveitando-se do período de repouso noturno e do fato de que o veículo estava estacionado na via pública, o corréu, que passava pelo local, avistou duas baterias elétricas nele instaladas e foi até sua residência chamar sua companheira para auxiliá-lo na subtração. Dessa forma, em clara divisão de tarefas, a corré permaneceu na esquina vigiando, enquanto o corréu foi até o ônibus e retirou as baterias elétricas. Em seguida, utilizando uma bicicleta, os agentes transportaram as baterias até um ferro-velho, onde as venderam ao corréu pelo valor de R\$ 60,00. As baterias não foram recuperadas. Os réus confessaram a subtração e a venda das baterias em mencionado ferro-velho. Já o corréu, proprietário do ferro-velho, negou a compra das baterias. Auto de avaliação à pág. 49.

Denúncia oferecida aos 29 de setembro de 2019 (págs. 56/58) e recebida aos 21 de outubro de 2020 (pág. 59).

Não localizados os réus (págs. 160 e 171), foi determinado o desmembramento do feito, expedido edital para a citação e determinada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional (págs. 177, 206/208 e 217).

Folhas e certidões de antecedentes às págs. 181/203.

Com a citação pessoal dos réus (págs. 226 e 247), foi retomado o curso da ação penal (págs. 232/251), seguindo-se a apresentação de resposta escrita à acusação (págs. 250 e 262) e designação de audiência (pág. 267).

Inquiridas vítima e testemunhas, interrogado os réus e concedido prazo para alegações finais escritas (págs. 305/306 e 333/334).

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia, fez observações sobre a prova colhida em audiência e considerações sobre a dosimetria da pena (págs. 341/343).

Em sua vez, a Defesa pugnou pela absolvição, aduzindo, em síntese, que o Ministério Público, do qual é o ônus probatório, não produziu provas a formar a convicção do julgador; não haver testemunhas que tenham visto os réus praticando o furto; não haver testemunhas que tenham reconhecido os réus como as pessoas que carregavam as baterias; que a confissão na fase policial não pode ser levada a efeito; e, por fim, invocou o princípio in dubio pro reo (págs. 346/351).

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido condenatório é procedente.

Segundo descreveu a vítima, é proprietária de um ônibus que ficava estacionado no clube da terceira idade, em frente de sua residência. Disse que saiu por volta das 19h30 e notou que o casal estava encostado no ônibus. Na segunda-feira, deu falta da bateria. Soube por intermédio de John que um casal passou por ele com a bateria. Localizou Jean, o qual assumiu a subtração, e o levou à Delegacia. Não recuperou as baterias, que estima ter o valor de oitocentos reais cada. Não viu as pessoas retirando as baterias. Jean ficou de buscar a bateria onde ele havia deixado (págs. 305/306).

A testemunha João disse que estava na Rua Sete de Setembro, em frente à casa da namorada, próximo do clube da terceira idade, um quarteirão de onde o ônibus ficava estacionado, quando viu do outro lado da rua uma mulher e um homem que estavam carregando a bateria em uma bicicleta. Isso ocorreu depois do meio-dia. Durante a semana a vítima falou a respeito do furto, então ligou os fatos. A mulher estava apoiando para a bateria não cair da bicicleta. Viu o casal de longe e não o conhece. Eram pessoas magras, não se recorda das roupas e da cor de pele (págs. 305/306).

A testemunha Carlos André disse não conhecer os réus e não se lembrar de tê-los visto em posse das baterias. A vítima perguntou sobre as baterias, porém passava muita gente próximo do local e não se lembra de ter visto os réus (págs. 333/334).

Interrogado, o réu disse que morava com a mãe e trabalhava como pintor autônomo antes de ser preso, que está preso por furto e já respondeu a processos de furto e roubo. Em relação aos fatos descritos na denúncia, negou a prática delitiva. Afirmou que a vítima, a qual nunca tinha visto, o parou na rua e falou que haviam contado que tinha furtado as baterias do ônibus dela. Falou que não tinha furtado. A vítima então falou que o tinha visto perto do ônibus à noite, passando pela Rua Sete de Setembro, ao que respondeu dizendo que morava naquela rua. Foi levado à Delegacia, onde assinou um papel sem ler. Disse, por fim, que a ré é sua ex-esposa (págs. 333/334).

Interrogada, a ré disse que morava na cidade de Marília e trabalhava com recicláveis. Já respondeu a outros processos de furto. Era dependente química e passou por tratamento. Negou a prática de furto de baterias. Conhece a vítima apenas de vista. Na Delegacia, não leu o termo antes de assinar (págs. 333/334).

Transposta a instrução, nota-se que os réus negaram a prática delitiva descrita na denúncia. A negativa, contudo, destoa do conjunto probatório.

Com efeito, a vítima afirmou que foram subtraídas duas baterias de seu ônibus, que tinha visto o casal encostado no ônibus na noite anterior e que soube por intermédio de terceiro que os réus foram vistos levando bateria.

A palavra da vítima está em consonância com o depoimento da testemunha João. Aludida testemunha descreveu que estava na Rua Sete de Setembro, em frente à casa da namorada, próximo do clube da terceira idade, um quarteirão de onde o ônibus ficava estacionado, quando viu do outro lado da rua uma mulher e um homem que estavam carregando a bateria em uma bicicleta. A mulher estava apoiando para a bateria não cair. Também referiu que ligou os fatos quando a vítima falou a respeito do furto.

Como se sabe, cuida-se de delito que geralmente ocorre na clandestinidade, sem testemunhas presenciais portanto.

No caso, a vítima ficou sabendo algo a respeito da autoria delitiva ao ser informada que um casal tinha sido visto nas proximidades carregando bateria em uma bicicleta. E, nada obstante testemunhas não terem presenciado a conduta delitiva propriamente dita e não terem referido em Juízo a identificação dos réus, é certo que uma delas descreveu que viu um casal de posse do bem furtado.

Mas não é só.

As informações obtidas pela vítima levaram-na a questionar o réu a respeito, e os réus acabaram por confessar a prática delitiva no inquérito.

De fato, na Delegacia o réu admitiu que, depois de ver o ônibus estacionado, dirigiu-se à sua residência e chamou sua amásia Cássia para que ela ficasse na

esquina vigiando, e retirou as duas baterias, as quais transportou de bicicleta até um ferro-velho (pág. 9).

A ré também confessou na Delegacia. Disse que estava em sua casa quando lá chegou seu amásio Jean Celso, o qual a chamou para acompanhá-lo até a esquina do clube da terceira idade, para onde foi em sua bicicleta. Ficou na esquina enquanto Jean tirou do ônibus as baterias que ele depois vendeu em um ferro-velho (pág. 46).

Nesse cenário, importante ressaltar que a retratação não é suficiente para afastar a validade da confissão extrajudicial para o convencimento acerca da autoria. Vale dizer, a retratação tem efeitos relativos, de sorte que não prevalece sempre contra a confissão, porquanto o julgador formará sua convicção através do conjunto da prova.

Noutro giro, a alegação dos réus de que não leram antes de assinar os termos lavrados na Delegacia em nada reflete na valoração dos elementos legitimamente colhidos pela Polícia Judiciária.

Sobre o tema, destaca-se trecho de elucidativo acórdão que veicula abalizada doutrina:

Relevante repetir que, segundo consta dos autos, na fase inquisitiva, aquele apelante confessou a prática delitiva. Depois, interrogado pelo juiz singular, retratou-se. Contudo, a prática assim revela, "(...) a retratação tem efeitos relativos (...) não prevalece sempre contra a confissão, pois o juiz formará sua convicção através do conjunto da prova. A regra no procedimento penal, entre nós, é o acusado confessar o delito na polícia e retratar-se no interrogatório judicial, alegando sempre ter sido vítima de violências daquela. Entretanto, essa retratação, desacompanhada de elementos que a corroborem, não desfará os efeitos da confissão extrajudicial, se harmônica e coincidente com os outros elementos probatórios" (confira-se valiosa lição de Edgard Magalhães Noronha, no seu "Curso de Direito Processual Penal", 28ª ed., Saraiva, 2002, nº 66, pág. 145). Daí porque nos é dado concluir que "O valor da retratação (...) é relativo. Tanto na confissão como na retratação, o Juiz tem absoluta liberdade de pôr em confronto a confissão ou retratação com os demais elementos de prova carreados para os autos a fim de constatar sua veracidade" (agora nas palavras de Fernando da Costa Tourinho Filho, "Código de Processo Penal Comentado", 3ª ed., Saraiva, 1998, art. 200, vol. 1, pág. 399). Em outras palavras, para que a revogação da admissão de responsabilidades (sua invalidação ou retratação) tenha algum significado, o acusado "deve fundamentá-la de forma a convencer o julgador de ter sido fantasista a (sua) confissão" (cf. Eduardo Espínola Filho, "Código de Processo Penal Anotado", III/49, apud Ronaldo Batista Pinto, Prova Penal, 1ª ed., Saraiva, 2000, art. 197, pág. 206). A propósito, de igual teor a lição de Júlio Fabbrini Mirabete, esclarecendo que a confissão policial merece maior credibilidade que a sua retratação judicial, quando aquela tem algum amparo dos demais elementos de prova dos autos ("Código de Processo Penal Interpretado", 10ª ed., Atlas, 2003, nº 200.2, pág. 544). (TJSP Apelação Criminal nº 0005212-06.2016.8.26.0272, 2ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Costabile E Solimene, j. 10.3.2021)

Caracterizado, assim, o concurso de pessoas para o cometimento do furto, uma vez que, de acordo com a teoria monista, havendo pluralidade de agentes e convergência de vontades para a prática da mesma infração penal, incide a todos a pena cominada ao crime.

Especificamente em relação à ré, assinale-se que a conduta por ela descrita na Delegacia evidencia, ao menos, sua adesão à conduta ilícita. E, para a caracterização do concurso de pessoas prescindível prova do ajuste prévio entre os agentes, bastando a adesão de um à conduta do outro.

Cabe fazer uma derradeira observação sobre a subsunção da conduta ao tipo penal. A denúncia descreve que os réus cometeram o crime durante a madrugada, o que, como autoriza o artigo 383 do CPP, poderia levar ao reconhecimento da causa de aumento do § 1º do artigo 155 do Código Penal. Ocorre que não há prova suficiente acerca do horário da prática delitiva. Além disso, haveria se ater na tese firmada em recursos repetitivos (Tema 1087) de que a causa de aumento mencionada não se aplica ao furto qualificado e, de outro bordo, a jurisprudência tem sido refratária ao reconhecimento da prática do furto durante o repouso noturno como circunstância judicial desfavorável.

Resta consignar, diante da alegação da ré em autodefesa, de que era dependente química, não haver nenhum indicativo de comprometimento das capacidades intelectual e volitiva de nenhum dos réus, não houve dúvida a esse respeito (CPP, artigo 149), não sendo suficiente a mera alegação desprovida de indício de dependência do agente e de sua incapacidade de entender e de autodeterminar-se para evitar a prática do crime. Nesse sentido:

Cabe destacar, desde logo que a prática de crime sob efeito da ingestão de “álcool” ou “substância de efeitos análogos” (isto é, substâncias entorpecentes), somente isentam o agente de pena, ou ensejam a redução da pena de um a dois terços, quando a embriaguez ou entorpecimento correspondentes são completos e derivam de caso fortuito ou força maior (é dizer, resultam de causa desvinculada da sua vontade), conforme dispõem os §§ 1º e 2º do art. 28 do Código Penal, cc. art. 45 da Lei de Drogas. Tanto a embriaguez decorrente do álcool como o entorpecimento resultante do consumo/ingestão de substâncias análogas, voluntária ou culposamente, não excluem a responsabilidade penal. Vigora, no sistema penal vigente, o princípio “actio libera in causa”. Daí que, como amplamente assentado na doutrina e na jurisprudência brasileiras, a realização de exame de dependência toxicológica não constitui providência obrigatória, devendo ser determinada pelo juiz somente se presentes razões que determinem a aferição de eventual incapacidade (total ou parcial) do agente do crime relacionada com a adição às drogas. (TJSP Apelação Criminal nº 0004116-98.2016.8.26.0063, 7ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Otávio Rocha, j. 30.6.2021)

Presentes os pressupostos para a responsabilização penal, passo à dosimetria da pena conforme dispõe o artigo 68 do Código Penal.

Na primeira fase, observo que os réus ostentam antecedentes desabonadores, consistentes nas condenações transitadas em julgado operadas nos autos 0000510-04.2011.8.26.0333 e 0001835-17.2015.8.26.0319 (págs. 181/202), circunstância desfavorável que autoriza o aumento da pena, a que procedo na fração de 1/6, resultando 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa. Veja-se que, de acordo com o decidido em sede de repercussão geral (Tema 150) não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal da prescrição da reincidência. Também oportuno anotar que assente na jurisprudência o entendimento de que pode ser considerada para caracterização de maus antecedentes a condenação por crime anterior com trânsito em julgado posterior ao delito em exame.

Na segunda fase, a pena do réu é agravada de 1/6 devido à reincidência, uma vez que não há compensação integral da confissão com a múltipla reincidência (autos 0002656-13.2014.8.26.0333 e 0002917-85.2008.8.26.0333-indulto - págs. 185/202), resultando 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa. A pena da ré retorna ao patamar mínimo legal, de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em decorrência da atenuante da confissão. A confissão de ambos no inquérito é aqui considerada nos termos do enunciado da Súmula 545 do STJ.

Na terceira fase, à míngua de causas modificadoras, a pena fica estabelecida em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa

para o réu, e 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para a ré. Ante a inexistência de elementos informadores suficientes sobre a condição financeira dos réus, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal.

Aplico ao réu o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, "c" e § 3º, do Código Penal e com atenção para o enunciado da Súmula 269 do STJ. À ré aplico o regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal.

O réu não preenche os requisitos legais para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tampouco para suspensão condicional da pena (Código Penal, artigos 44, II e III, e 77, I e II), haja vista o montante da pena, antecedente desabonador e reincidência na prática de furto qualificado (autos 0002656-13.2014.8.26.0333 - págs. 185/202).

Já a ré preenche os requisitos legais, de modo que, nos termos dos artigos 43, III e IV, 44, 46 e 48, do Código Penal, substituo sua pena privativa de liberdade por restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, e de limitação de fim de semana, a serem especificadas pelo Juízo da Execução.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido acusatório e condeno os réus, qualificados nos autos, como incurso no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal:

- JEAN CELSO EVANGELISTA à pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, "c", do Código Penal, com observância do enunciado da Súmula 269 do STJ, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo, a ser atualizado, conforme artigo 49, § 1º e § 2º, do Código Penal.

- CASSIA STEFANI DE PAULA à pena de 2 (dois) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, a ser atualizado, conforme artigo 49, § 1º e § 2º, do Código Penal. E, nos termos dos artigos 43, III e IV, 44, 46 e 48, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, e de limitação de fim de semana, a serem especificadas pelo Juízo da Execução.

Os réus estão respondendo a este processo em liberdade e nessa condição poderão interpor eventual recurso, uma vez que ausente necessidade da segregação cautelar.

Com o trânsito em julgado, expeça-se o necessário para o cumprimento da pena, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, oficie-se ao TRE/SP para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal, encaminhe-se cópia da sentença conforme disposto no artigo 399 das Normas de Serviço, arquivando-se os autos oportunamente, com as comunicações e anotações de praxe.

Deixo de fixar o valor mínimo para reparação (Código de Processo Penal, artigo 387, IV), uma vez que não houve pedido a propiciar o contraditório.

Custas pelos réus, conforme artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 4º, § 9º, da Lei nº 11.608/2003, sobrestada a cobrança devido à gratuidade que fica deferida. Honorários advocatícios nos termos do Convênio Defensoria Pública do Estado de São Paulo-OAB/SP, com oportuna expedição da respectiva certidão.

Dispensado o registro da sentença, conforme artigo 72, § 6º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.

Publique-se e intím-se.

Garça, 25 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA